

DIREITO ADMINISTRATIVO

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AULA RESUMO

EMPRESAS ESTATAIS

EMPRESA PÚBLICA

Conceito Legal (art. 3º da Lei n. 13.303/2016): “Empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios”.

Nos últimos blocos, foram discutidas as empresas estatais, abordando as semelhanças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista, sem focar, ainda, nas diferenças.

Ambas foram tratadas como entidades integrantes da administração indireta, caracterizadas como pessoas jurídicas de direito privado, com um regime jurídico predominantemente privado.

Até o momento, as regras de direito privado são aplicáveis a essas empresas, mas agora é necessário analisar as distinções entre elas.

A Lei n. 13.303, também conhecida como Estatuto das Estatais, estabelece o conceito legal das empresas públicas e das sociedades de economia mista, trazendo a definição de ambas no art. 4º da referida lei.

A partir dessas definições legais, pode-se identificar as diferenças entre as duas categorias. Por exemplo, o art. 3º da Lei n. 13.303 afirma que a empresa pública é uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e patrimônio próprio.

O capital social da empresa pública é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, o que caracteriza seu caráter público.

Este capital pode ser totalmente detido por um único ente federativo ou por uma combinação deles, mas o importante é que seja 100% público, ou seja, composto por recursos públicos.

Embora a empresa pública tenha uma personalidade jurídica de direito privado, ela é considerada pública devido ao fato de seu capital ser 100% público.

Isso significa que o patrimônio e os recursos financeiros da empresa são provenientes do setor público, o que pode ser 100% de qualquer um dos entes federativos, seja da União, de um estado, do Distrito Federal ou de um município.



5m

Além disso, podem existir empresas públicas formadas pela junção de diferentes entes federativos, como a União com um estado ou a União com um município.

É importante destacar que, apesar dessas características, existe um ponto crítico no parágrafo único do art. 3º da Lei n. 13.303, que pode causar confusão com a sociedade de economia mista se não for bem compreendido.

Parágrafo único. Desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município, será admitida, no capital da empresa pública, a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

A participação no capital de empresas públicas pode envolver outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como entidades da administração indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios, desde que a maioria do capital votante permaneça sob a propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios.

Nesse contexto, é necessário que pelo menos metade mais um do capital da empresa pública seja de propriedade da administração direta, ou seja, da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios.

Embora seja possível a participação de outras entidades de direito público interno, como a União com outro Estado ou a União com uma autarquia, a participação de entidades da administração indireta é permitida.

Essas entidades incluem as autarquias e as fundações públicas de direito público, que fazem parte da administração pública direta. No entanto, é importante destacar que o capital de uma empresa pública não pode contar com a participação de capital privado.

Em relação às entidades da administração indireta, é possível que a participação seja de entidades de direito público ou de entidades de direito privado, como as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No entanto, as empresas públicas devem manter a condição de 100% de capital público.

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Conceito Legal (art. 4º da Lei n. 13.303/2016): “Sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta”

No caso das sociedades de economia mista, embora tenham capital misto, a maior parte desse capital deve ser de origem pública.



10m

A participação de uma sociedade de economia mista em uma empresa pública só é permitida se o capital dessa sociedade for integralmente público, ou seja, não pode ser originado de capital privado.

A primeira diferença importante entre a sociedade anônima e a empresa pública está relacionada à forma de constituição do capital. Na sociedade de economia mista, o capital é composto por uma parte pública e uma parte privada.

A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios detêm a maioria do capital, ou seja, mais de 50% das ações, sendo que o restante pode ser de origem privada.

Em contraste, a empresa pública tem 100% do seu capital pertencente ao setor público, sem qualquer participação do capital privado.

Na sociedade de economia mista, o capital público deve ser majoritário, mas a empresa admite participação do setor privado por meio de acionistas, que têm direito a voto e influência na gestão.

Mesmo com a presença do capital privado, a característica fundamental dessa sociedade é a predominância do capital público.

Já a empresa pública é inteiramente pública, com o capital pertencente exclusivamente ao setor público, sem qualquer participação de entes privados.

Adicionalmente, é importante entender a distinção entre a empresa pública e a sociedade de economia mista em termos de sua constituição jurídica.

Ambas podem ser criadas por meio de lei, mas a diferença principal reside na composição do capital e na participação do setor privado na sociedade de economia mista. Enquanto na empresa pública não há participação privada, a sociedade de economia mista exige essa parceria, mas com a predominância do capital público.

Em relação ao foro judicial, a ação contra uma empresa pública ou sociedade de economia mista será tratada em um tribunal específico, mas a diferença não está no tipo de criação ou na natureza da personalidade jurídica das duas entidades, mas sim na composição do capital e nas características de sua gestão.

Essas distinções são fundamentais para compreender as diferenças entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista.

Caso se apresentem outras distinções de forma genérica, elas devem ser rejeitadas, pois não se baseiam nas diferenças legais e estruturais essenciais que caracterizam essas entidades.

A empresa pública possui um capital 100% público e pode ser tanto unipessoal quanto pluripessoal. No caso de ser pluripessoal, a participação pode ser de diferentes entes, como a União, Estados ou Municípios. O capital permanece 100% público, independentemente de sua composição.



15m

Por outro lado, a sociedade de economia mista possui um capital híbrido, sendo predominantemente público, mas com a participação também de capital privado. Essa característica é o que a torna distinta da empresa pública.

A forma societária da empresa pública é flexível, não exigindo uma forma específica de sociedade. Pode adotar qualquer tipo de estrutura, como sociedade anônima (SA), limitada, entre outras.

Já a sociedade de economia mista tem, obrigatoriamente, que ser organizada sob a forma de sociedade anônima.

Essa distinção entre as duas entidades se reflete na legislação, que impõe essa exigência para as sociedades de economia mista, mas não para as empresas públicas.

No que diz respeito ao foro judicial, a competência para ajuizar ações contra empresas públicas varia conforme sua natureza e origem.

Quando se trata de uma empresa pública federal, a ação é ajuizada na Justiça Federal. Caso a empresa pública seja de um Estado, Distrito Federal ou Município, a ação será ajuizada na Justiça Estadual.

Esse princípio também se aplica a situações como ações contra o BNDES, que sendo uma empresa pública federal, a ação deverá ser ajuizada na Justiça Federal.

Já ações contra o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista, devem ser ajuizadas na Justiça Estadual, independentemente de sua natureza federal.

É importante também compreender a distinção no tratamento de mandados de segurança, que seguem um rito diferenciado. Se a autoridade coatora for federal, o mandado de segurança será direcionado à Justiça Federal.

Essa diferença é importante para a correta interpretação das questões em provas, sendo essencial evitar a generalização de que todas as ações contra empresas públicas devem ser movidas na Justiça Federal.

Quando se trata de empresas públicas estaduais, distritais ou municipais, a competência será sempre da Justiça Estadual.

É possível observar que o Banco do Brasil está presente em diversos processos na Justiça Federal. Isso ocorre porque, se o Banco do Brasil estiver envolvido em um processo juntamente com a União, a competência para julgar o caso é da Justiça Federal.

Isso acontece devido à União ser uma entidade federal, e não por responsabilidade do Banco do Brasil.

No entanto, é importante frisar que o processo não será dividido, ou seja, ele continuará tramitando na Justiça Federal por conta da União, conforme estipulado pela legislação.

Também é possível questionar a presença do INSS em processos na Justiça estadual, mesmo com a previsão constitucional de que, em casos de competência federal, o processo deve ocorrer na Justiça Federal.



20m

A explicação para esse fenômeno é que, caso não haja uma Vara Federal no local, a ação pode ser ajuizada na Justiça Estadual, como prevê o art. 109 da Constituição. Porém, essa é uma regra do Processo Civil, que deve ser interpretada de maneira distinta.

Distinções	Empresa Pública	Sociedade de Economia Mista
Composição do Capital	100% Público Unipessoal ou Pluripessoal	Misto / Híbrido Maioria Público + capital privado
Forma societária	Qualquer forma admitida no direito	Somente S / A
Foro Judicial	E.P da União: Justiça Federal E.P dos Est/DF/Mun: Justiça Estadual	S.E.M da U/Est/DF/Mun Justiça Estadual



DIRETO DO CONCURSO

01. (CESPE/CEBRASPE/2024/TCE-AC) No que diz respeito à organização administrativa, julgue o item que se segue.

Sociedades de economia mista não podem ser unipessoais, isto é, constituídas mediante capital de apenas uma pessoa.



Em relação às sociedades de economia mista, essas entidades não podem ser unipessoais, pois precisam ser compostas por mais de uma pessoa, sendo a participação tanto pública quanto privada.

Portanto, uma sociedade de economia mista deve ser pluripessoal, não sendo possível que ela seja formada por um único indivíduo.

02. (FGV/2024/PREFEITURA DE CUIABÁ/MT/AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL) Caso um ente federativo opte por criar uma entidade administrativa dotada de personalidade jurídica de direito privado, com forma de sociedade empresarial, criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social, em princípio, seria integralmente detido pelo ente federativo, para a prestação de determinado serviço público em regime de monopólio, é correto afirmar que se trata de

- a) uma sociedade de economia mista, para qual não poderão ser asseguradas as prerrogativas da Fazenda Pública, notadamente o regime de precatórios e a imunidade tributária recíproca.
- b) uma entidade autárquica, cuja criação independe do registro dos atos constitutivos junto às autoridades competentes, pois sua personalidade jurídica decorre diretamente da lei.
- c) uma estatal, cujo regime de pessoal assegura a garantia da estabilidade após 3 (três) anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho.
- d) uma fundação de direito privado, para a qual são reconhecidas as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em decorrência de expressa determinação legal.
- e) uma empresa pública, sendo admitida em seu capital a participação de outras entidades da Administração Indireta, desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade do ente federativo.



Em relação à criação de entidades administrativas por entes federativos, como a União, os Estados e os Municípios, caso uma dessas entidades opte por criar uma entidade administrativa de direito privado, o formato mais apropriado seria uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública.

A autarquia, por sua vez, não pode ser considerada uma entidade de direito privado, pois possui personalidade jurídica pública.

Contudo, como se trata de entidades que precisam ser autorizadas por lei e cujo capital social deve ser integralmente detido pelo ente federativo, só pode ser uma empresa pública, sendo admitida em seu capital a participação de outras entidades da Administração Indireta, desde que a maioria do capital votante permaneça de propriedade do ente federativo.

No caso de uma estatal, vale destacar que não há estabilidade para seus empregados, ao contrário do que ocorre em outras entidades do setor público, como as autarquias.

Portanto, é preciso esclarecer que, embora as estatais possam ter uma estrutura mais flexível em relação à gestão, elas não asseguram a estabilidade aos seus servidores.

03. (CESPE/CEBRASPE/2024/SEFAZ-AC/TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL) Com relação às distinções entre empresa pública e sociedade de economia mista, assinale a opção correta.

- a) A sociedade de economia mista possui funcionários regidos pela CLT, enquanto a empresa pública possui empregados públicos, que são estatutários.
- b) A empresa pública opera apenas em áreas de interesse social, diferentemente da sociedade de economia mista, que pode operar nas atividades econômicas em geral.
- c) Diferentemente da empresa pública, a sociedade de economia mista não pode ser criada para atuar em áreas de produção de bens.

- d) A sociedade de economia mista é pessoa jurídica de direito privado, o que não ocorre com a empresa pública.
- e) A empresa pública pode ser constituída sob diferentes formas jurídicas, enquanto a sociedade de economia mista é constituída sob a forma de sociedade anônima.



A sociedade de economia mista possui funcionários regidos pela CLT, mas não há distinção relevante quanto ao regime de contratação das empresas públicas, pois ambas seguem o regime celetista.

Além disso, a empresa pública pode operar em qualquer área de atividade econômica, assim como a sociedade de economia mista, que não possui restrições específicas quanto à área de atuação.

Em relação à sua forma jurídica, a empresa pública pode ser constituída sob diferentes formas jurídicas, enquanto a sociedade de economia mista é obrigatoriamente constituída sob a forma de sociedade anônima.

04. (CESPE/CEBRASPE/2024/TJ-PE/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS)

A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou a entidade da administração indireta denomina-se

- a) organização da sociedade civil de interesse público.
- b) empresa pública.
- c) organização social.
- d) sociedade de economia mista.
- e) serviço social autônomo.



A empresa pública não deve ter apenas a maioria do capital pertencente à União, mas sim 100% do capital público.

Assim, a sociedade de economia mista é a entidade correta por ter a maioria das ações pertencentes à União.

05. (CESPE/CEBRASPE/2024/TSE/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Em relação à organização administrativa, julgue o item a seguir.

O capital social das empresas públicas é constituído por capital privado e por capital público.



As empresas públicas devem ser constituídas unicamente por capital público, descartando a possibilidade de envolvimento de capital privado.

06. (FGV/2023/CÂMARA DOS DEPUTADO/CONSULTOR LEGISLATIVO) Em matéria de organização administrativa da administração pública federal, considere as informações abaixo:

I – A pessoa jurídica Alfa desenvolve atividade típica de estado, foi criada por lei, lhe sendo conferidos poderes normativos, seus dirigentes possuem mandato certo, possui privilégios processuais e fiscais;

II – A pessoa jurídica Beta é sociedade limitada, teve sua criação autorizada por lei, possui capital unicamente público e explora atividade econômica, em regime não concorrencial.

III – A pessoa jurídica Gama, sociedade anônima, teve sua criação autorizada por lei, possui capital misto, com a maioria do capital votante nas mãos do poder público e presta serviço público mediante delegação estatal.

IV – A pessoa jurídica Delta foi criada por lei e celebrou contrato de gestão com o Ministério supervisor, adquirindo vantagens especiais e, em troca, se comprometendo a cumprir plano de reestruturação definido no próprio contrato de gestão para se tornar mais eficiente.

Nesse sentido, é possível dizer que as pessoas jurídicas acima mencionadas são respectivamente:

- a) agência reguladora, empresa pública, sociedade de economia mista e agência executiva;
- b) empresa pública, agência reguladora, agência executiva e sociedade de economia mista;
- c) sociedade de economia mista, agência executiva, empresa pública e agência reguladora;
- d) agência reguladora, agência executiva, sociedade de economia mista e empresa pública;
- e) organização da sociedade civil, autarquia profissional, empresa pública e sociedade de economia mista.



I – Trata-se de uma autarquia, mais especificamente uma agência reguladora devido aos poderes normativos e mandato certo.

II – Essa é a empresa pública.

III – Essa é a sociedade de economia mista.

IV – Trata-se de uma agência executiva, que só pode ser autarquia ou fundação pública.

07. (CESPE/CEBRASPE/2024/PGE-PR/PROCURADOR) No que concerne às empresas estatais e a seus institutos jurídico-administrativos, assinale a opção correta, considerando, no que couber, a jurisprudência do STF.

- a) Diferentemente das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica em regime concorrencial, as empresas estatais monopolistas e prestadoras de serviço público estão sujeitas ao controle do tribunal de contas.
- b) A sociedade de propósito específico constituída nas parcerias público-privadas, com participação de investidores privados e do poder público, possui natureza jurídica de sociedade de economia mista.
- c) A sociedade de economia mista e a empresa pública podem adotar a forma de sociedade anônima, negociando suas ações na bolsa de valores.
- d) A alienação do controle acionário de empresa subsidiária ou controlada por empresas estatais depende de autorização legislativa.
- e) É juridicamente viável a participação de uma sociedade de economia mista da União e de uma empresa pública municipal no capital social de uma empresa pública estadual, desde que a maioria do capital votante pertença ao estado.



Quanto às empresas estatais, elas estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas. Contudo, as sociedades de economia mista, ao contrário do que sugere a letra A, também estão sujeitas a esse controle.

A questão do controle pelo Tribunal de Contas se aplica a todas as empresas estatais, não se restringindo às sociedades de economia mista.

A sociedade de propósito específico, criada para parcerias público-privadas, não pode ser considerada uma sociedade de economia mista, pois não possui autorização legislativa, o que é uma exigência para tal classificação. Uma sociedade de economia mista, para ter essa natureza jurídica, deve ser autorizada por lei.

Em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, ambas podem adotar a forma de sociedade anônima, mas apenas as sociedades de economia mista podem negociar suas ações na bolsa de valores.

As empresas públicas, embora também possam adotar a forma de sociedade anônima, não negociam ações, pois seu capital é integralmente público, sem a participação de capital privado.

A alienação do controle acionário de empresas estatais, incluindo empresas subsidiárias, não depende de autorização legislativa, mas apenas dos princípios legais aplicáveis.

A alienação do controle acionário de uma subsidiária, por exemplo, não exige licitação, ao contrário do que sugerem algumas alternativas da questão.

Por fim, é juridicamente viável que uma sociedade de economia mista da União e uma empresa pública municipal participem do capital social de uma empresa pública estadual, desde que a maioria do capital votante pertença ao Estado.

08. (FGV/2024/CGM DE BELO HORIZONTE/MG/AUDITOR INTERNO) A estrutura do aparelho público brasileiro compreende a administração direta e a indireta, delineando as formas pelas quais o Estado organiza suas atividades. Assinale a opção que apresenta as características de uma sociedade de economia mista.

- a) Executa atividades econômicas, algumas delas típicas da iniciativa privada e outras, assumidas pelo Estado como serviços públicos.
- b) Presta serviços públicos comerciais e industriais do Estado.
- c) Fornece serviços e promove ações colaborativas entre dois ou mais entes federativos com o propósito de atender ao interesse coletivo e proporcionar benefícios públicos.
- d) Desempenha atividades típicas do Estado.



A figura da sociedade de economia mista se caracteriza por executar atividades econômicas, algumas típicas da iniciativa privada, como o setor bancário, e outras assumidas pelo Estado, como a prestação de serviços públicos, como o financiamento de construção de imóveis residenciais em operações como as realizadas para a construção de casas populares. Um exemplo clássico de sociedade de economia mista é o Banco do Brasil.

Outras entidades não se enquadram como sociedades de economia mista. Por exemplo, uma entidade que presta serviços públicos, comerciais e industriais do Estado não tem essa como sua função principal.

Da mesma forma, aquela que fornece serviços e promove ações colaborativas entre entes federativos para atender ao interesse coletivo e proporcionar benefícios públicos se aproxima mais de uma associação pública.

Já entidades que desempenham atividades típicas de Estado são, na verdade, autarquias.

09. (FGV/2024/AL-TO/POLICIAL LEGISLATIVO II) O Estado Delta pretende criar uma sociedade de economia mista para realizar atividade econômica de relevante interesse coletivo, especialmente voltada para promover o incremento de novas tecnologias, além de outras atividades no respectivo setor, que atuará em regime de concorrência. No âmbito da organização administrativa, é correto afirmar que essa entidade administrativa é uma pessoa jurídica de direito

- a) privado, criada diretamente pela lei, integrante da Administração Direta, cujo regime jurídico de pessoal é o estatutário.
- b) público, criada diretamente pela lei, integrante da Administração Indireta, cujo regime jurídico de pessoal é o celetista.

- c) privado, que atua em colaboração com o Estado e não integra a Administração Pública, cujo regime jurídico de pessoal é o celetista.
- d) público, criada mediante autorização legislativa, integrante da Administração Direta, cujo regime jurídico de pessoal é o estatutário.
- e) privado, criada mediante autorização legislativa, integrante da Administração Indireta, cujo regime jurídico de pessoal é o celetista.



Tal entidade atuará em regime de concorrência no âmbito da organização administrativa. Diante disso, é correto afirmar que a sociedade de economia mista em questão é uma pessoa jurídica de direito privado. Portanto, elimina-se a possibilidade de ser de direito público. Cabe destacar que sociedades de economia mista não são criadas diretamente pela lei, mas mediante autorização legislativa. A alternativa correta é a que afirma que se trata de integrante da administração indireta, cujo regime jurídico de pessoal é o celetista.

GABARITO

01. C**04. d****07. e****02. e****05. E****08. a****03. e****06. a****09. e**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
